

Lima, [DÍA] de octubre de 2026

CARTA N.º [__]-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jr. Camilo Carrillo N.º 114, Jesús María, Lima

Presente.–

ASUNTO: DENUNCIA por incumplimiento de pago, **giro SIAF no recibido por el proveedor y rebaja no sustentada** en la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** (Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / 25-1**).

REFERENCIAS:

- a) Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 26 de marzo de 2024, dirigido a la Contraloría General de la República.
 - b) Oficios N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM y N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, dirigidos al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad.
-

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a ustedes para **denunciar formalmente** hechos que afectan la **correcta gestión de recursos públicos** en la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho**, y que **no han sido atendidos** pese a la intervención de PERÚ COMPRAS y del Órgano de Control Institucional de la entidad.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10), la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** (RUC N.º 20141418557) nos compró **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1**), por **S/ 5,223.39**.

1.2. **Entregamos los bienes el 20 de julio de 2022** (Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad) y emitimos la Factura Electrónica E001-17. **Más de tres (3) años y dos (2) meses después, no hemos recibido ningún pago.**

1.3. La consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la propia Municipalidad muestra que:

- Se registró un **giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023** (Documento N.º 0103) que **nuestra empresa nunca recibió.**
- Se **rebajaron S/ 1,741.12** mediante el **Memorándum N.º 472-2023-OGAF**, sin que se nos notificara penalidad ni motivo alguno.

1.4. En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un informe sobre el estado de pago (Memorándum N.º 000836-MPH/GM) y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, Expediente N.º 00655163). Luego se nos informó que **el expediente se había extraviado**.

1.5. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en cinco oportunidades y ha verificado que la orden está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**: Oficio N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM (a la OGAF); Oficio N.º 001886-2024 (14/02/2024, al OCI); Oficio N.º 004143-2024 (26/03/2024, a la Contraloría General de la República); Oficio N.º 006119-2024 (28/05/2024, a la OGAF); y **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME** (21/07/2026, al OCI con copia al Alcalde), en el que concluye: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*.

1.6. Hemos enviado **más de diez comunicaciones** a la Municipalidad, a PERÚ COMPRAS y a la Defensoría del Pueblo desde 2023. **La Municipalidad no ha respondido ninguna**. Con fecha [] de octubre de 2026 le hemos cursado un **último requerimiento de pago** (Anexo 1).

2. POR QUÉ ACUDIMOS A LA CONTRALORÍA

2.1. La Contraloría conoce el caso desde marzo de 2024. PERÚ COMPRAS le informó del incumplimiento mediante el **Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM**, en el que recordó que la Entidad debe pagar **“bajo responsabilidad del funcionario competente”**.

2.2. La intervención del OCI no ha producido resultados. PERÚ COMPRAS trasladó el caso al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad en **febrero de 2024** y en **julio de 2026**. La deuda sigue impaga y no conocemos ninguna acción adoptada.

2.3. Hay indicios de un posible uso irregular de fondos públicos. El SIAF registra un **giro de S/ 3,482.27** a favor de este proveedor que **nunca fue recibido**, una **rebaja de S/ 1,741.12** sin sustento y un **expediente extraviado**. Es necesario determinar **quién recibió ese dinero** y por qué se rebajó el monto.

2.4. Normas incumplidas:

- **Numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF):** la Entidad debe pagar *“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”, y “en caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales”*.
- **Numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:** el pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de la conformidad.
- **Numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069:** constituyen **faltas graves** de la autoridad de gestión administrativa *“el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”,* y es **falta muy grave** que el contratista deba iniciar acciones legales por ello.

3. LO QUE SOLICITAMOS

Conforme a la **Ley N.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República**, solicitamos:

1. Que se **registre y evalúe la presente denuncia** y se disponga el **servicio de control** que corresponda en la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho.
2. Que se **verifique el destino del giro de S/ 3,482.27** del 26/01/2023 (Expediente SIAF N.º 3619-2022, Documento N.º 0103) y el **sustento de la rebaja de S/ 1,741.12** (Memorándum N.º 472-2023-OGAF).
3. Que se **supervise la actuación del Órgano de Control Institucional** de la Municipalidad respecto de los oficios de PERÚ COMPRAS recibidos en 2024 y 2026.
4. Que se **determinen las responsabilidades** administrativas, civiles o penales de los funcionarios involucrados.
5. Que se nos **informe el número de registro** de la denuncia y su estado.

Atentamente,

ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA

DNI N.º 48054321

Titular Gerente

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Carta N.º [__]-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. dirigida al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho, con todos sus anexos (orden de compra, guía de remisión con sello de recepción, factura, consulta SIAF, expediente interno, cartas anteriores y oficios de PERÚ COMPRAS).
- **Anexo 2:** Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 26/03/2024.
- **Anexo 3:** Oficios N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM y N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME.